

0035629-84.2014.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... ao crime em julgamento e, ademais, trata-se de roubo triplamente majorado.

Aplicáveis à espécie, vale citar:

"Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa" (JTJ 186/286); E ainda: "Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0035629-84.2014.8.26.0506 - controle nº 2014/002057

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 341/2014 - 8º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Antonio Cordeiro da Silva Filho e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA FILHO e EDUARDO DIAS LUIS foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I (emprego de arma de fogo), II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade das vítimas), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (roubo na forma majorada e em concurso formal), porque no dia, horário e local descritos na denúncia, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo não apreendidas, bem como mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para eles diversas coisas alheias móveis, tais como um veículo VW/Parati 1.6, placas HLC-4354/Ribeirão Preto, ano/modelo 2007/2008, bolsas, documentos pessoais, cartões bancários, bebidas alcóolicas, diversos eletrodomésticos, forno micro-ondas, ferramentas, aparelho DVD, máquinas fotográficas, televisores, computador, notebooks, instrumentos musicais, diversas joias, perfumes, celulares, relógios de pulso, óculos de sol, dentre outros, descritos no boletim de ocorrência (págs. 04/18), e avaliados no

total de R\$ 46.613,10 (quarenta e seis mil e seiscentos e treze reais e dez centavos), e a quantia de R\$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais) em dinheiro pertencentes às vítimas Marília Silva, José Juvenal da Silva, Adalgisa de Lourdes Ulian Silva, Jorge Luiz de Paiva Menezes, Neide Terezinha Ardoini Menezes e Nadir Palmieri de Oliveira.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 04 de novembro de 2021 (págs. 206/207).

Os acusados foram citados (págs. 240 e 315) e apresentaram respostas à acusação (págs. 266 e 320).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e os acusados foram interrogados.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa de Eduardo, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, por ter havido apenas reconhecimento fotográfico. Já a Defesa de Marcos Antônio pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela fragilidade do reconhecimento fotográfico e também por não ter sido encontrado em poder do acusado qualquer bem subtraído da vítima; alternativamente requereu o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma porque não apreendida e as vítimas não sabiam diferenciar se a arma era ou não verdadeira e, portanto, não há uma certeza em relação à potencialidade lesiva da arma; pugnou ainda pelo afastamento da causa de aumento relativa à restrição de liberdade das vítimas porque o tempo que as vítimas ficaram subjugadas não excedeu o necessário para a realização do roubo; por fim, requereu o reconhecimento de benefícios legais na dosagem da pena, com pena-base no mínimo e fixação do regime diverso do fechado. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade se viu demonstrada por meio dos documentos acostados aos autos (boletim de ocorrência de págs. 4/10 e boletim de ocorrência complementar de págs. 11/20; auto de avaliação de págs. 122/125; e autos de reconhecimento fotográfico de págs. 32, 43, 46, 192 e 192) e os relatos precisos por parte das cinco vítimas ouvidas que descreveram a subtração mediante grave ameaça.

Marília Silva estava em casa numa noite quando era transmitido na televisão um jogo do Brasil quando dois homens a surpreenderam dizendo que era um assalto e a levaram, com a arma apontada para a cabeça, até a cozinha, onde estava seu pai, um casal de amigos e mais uma amiga dos pais, todos já deitados no chão, com a cabeça debaixo da mesa e sua mãe sentada numa das cadeiras da mesa da cozinha. Os assaltantes amarraram os presentes com fita adesiva, exceto esta ofendida que acompanhou os autores do roubo, quando um deles a abraçou por trás, segurando pela cintura, enquanto ela sentia a arma apontada na cabeça.

A restrição da liberdade deu-se por meio do uso de durex largos (para fecho de caixa) e prenderam os braços de todos para trás e assim ficaram reféns por praticamente o segundo tempo inteiro do jogo, conforme ela pôde ouvir da televisão que estava ligada.

Marília, em dois momentos, foi desamarrada para auxiliar aos assaltantes e para abrir o portão para eles saírem com o carro. Não dava para ver, porque estavam deitados no chão da cozinha e o tempo todo ficava uma pessoa armada enquanto os outros recolhiam as coisas pela casa. Foram subtraídos objetos de todo tipo: TV, filtro de água, sapato, roupa, joias, notebook, câmera, celular, enfim, tudo que encontraram pela casa e conseguiram colocar na Parati que seus pais tinham. Foram três os assaltantes que entraram na casa e dois deles empunhavam arma de fogo. No mesmo dia houve o registro do boletim de ocorrência, foram-lhe mostradas algumas fotografias (por um sistema de computador com muitas fotos, a partir de descrições físicas dos assaltantes) e ela reconheceu duas pessoas pelas fotos. Posteriormente, devido ao reconhecimento de um dos assaltantes, o policial acessou a rede do Facebook, procurou e perguntou se poderia ser essa outra pessoa e Marília reconheceu o rapaz de olhos verdes. As pessoas que entraram na casa não estavam mascaradas e um deles utilizava aparelho dental fixo, moreno, não muito alto, cabelo encaracolado e marcas de espinhas no rosto, sendo aquele que se comunicava

pelo celular com quem estava do lado de fora.

Adalgisa de Lourdes Ulian Silva lembrou-se que estavam na cozinha fazendo uma reunião, ela e mais três amigos, seu marido chegou e foi rendido na garagem, já com a arma apontada, em três pessoas, anunciando que era um assalto e para todos ficarem quietos. Dos três assaltantes, dois deles estavam armados. Foram levados bem de valores da casa e o carro. Todos foram amarrados com fita ou com fio de telefone. Os assaltantes ficaram mais de uma hora dentro da casa. Em delegacia de polícia, foram mostradas muitas fotos para reconhecimento dos autores, sendo que se lembra que reconheceu com certeza ao menos um deles, aquele que tinha o olho verde inconfundível, lembrando-se ainda que não estavam de máscara.

José Juvenal da Silva recordou-se que três assaltantes entraram na sua casa e tem certeza de que pelo menos dois deles portavam arma de fogo. O assalto durou de vinte a trinta minutos e todos foram amarrados com fita crepe e fios de telefone e foram jogados ao chão, debaixo de uma mesa. Deixaram Marília mais livre para que ela os auxiliasse, fazendo o que eles pediam. Foram à delegacia de polícia, onde foram mostradas várias fotografias (era um álbum) e reconheceu um deles, o principal que o abordou com a arma na cabeça, identificado como Marcos Cordeiro, de altura mediana, jovem, magro, moreno.

Jorge Luiz de Paiva Menezes rememorou que estavam sentados na cozinha e entraram quatro pessoas, se não se engana, com um rádio falando com pessoas externas. Lembrou-se claramente que dois estavam com arma de fogo. Foram amarrados durante o assalto e a ação durou cerca de quarenta minutos a uma hora. À época foi chamado à delegacia de polícia, não se lembrando agora quantos reconheceu, mas foram bastantes fotografias apresentadas.

Neide Terezinha Ardoini Menezes narrou que o ocorrido não se esquece, foi um grande trauma. Estavam em quatro pessoas, ou até mais, fora os que estavam do lado de fora. Viu que um deles, aquele que abordou José Juvenal, portando de arma de fogo quando estavam chegando; outros também estavam armados. Ficou amarrada pelas pernas e braços, com a cabeça debaixo da mesa. Foram subtraídos dela: aliança, anéis, bolsa, celular. Estavam todos eles sem máscara. Foi à delegacia, mas não viu o álbum de fotografias para reconhecimento.

Adailton José Pereira da Silva, investigador policial, narrou que num tempo de dois a três meses foram efetuados quatro roubos, todos próximos. Uma das vítimas desse roubo ora apurado foi até a delegacia e reconheceu o Marco Antonio como sendo um dos autores do roubo; mostradas outras fotos, reconheceu também o Eduardo. No dia dos fatos, seu José chegava na residência, abriu a garagem e entraram três indivíduos, sendo reconhecidos como Marco Antônio, Eduardo e um até então não identificado; foram amarrados com fita crepe e vários objetos das vítimas foram levados; na saída, a vítima achou que já tinham saído, conseguiram se soltar, mas os assaltantes voltaram para dentro pois não conseguiam sair da residência, foi quando Marco Antônio deu uma coronhada no seu José e uma das vítimas foi até o portão para liberar a saída. José, Adalgisa e Marília reconheceram Marco Antônio e Eduardo, sendo que um deles utilizava aparelho dentário, o que ajudou a ser reconhecido pelas vítimas. A autoria foi baseada no reconhecimento; Marco Antônio era foragido e foi reconhecido também por meio da rede social Facebook sem sombra de dúvidas por uma das vítimas. Nos quatro roubos, eles falavam com uma mulher por telefone, mas ela não foi identificada. Soube que o veículo foi recuperado, mas não sabe de recuperação outros bens.

Carlos Henrique Guilhermiti, também investigador da polícia civil, atuou apenas no reconhecimento, sendo que a vítima esteve na delegacia e reconheceu fotograficamente os autores. Ficou sabendo apenas que houve recuperação do veículo. Interrogado, Marcos Antônio Cordeiro da Silva Filho negou a participação no roubo; disse que na data encontrava-se foragido sim, cometeu alguns delitos dos quais respondeu e ainda por outros que não participou.

Eduardo Dias Luis ao ser interrogado negou envolvimento no roubo. Afirmou que conhece Marcos Antônio, pois era seu vizinho e foram presos por terem praticado um outro delito quando era menor de idade; nunca mais o viu.

Com efeito, as cinco vítimas foram precisas em atestar o emprego de duas armas de fogo e, embora não soubessem diferenciar entre revólver e pistola (Marília em

especial), ficou certo de que se tratava de arma de fogo.

Ressalte-se que a não apreensão da arma de fogo não afasta a caracterização da causa de aumento prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018). Nesse sentido, a jurisprudência é uniforme. Vejamos:

“Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato” (STF, HC nº 96.099, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, 19.02.2009);

“A qualificadora do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial”. (STF, HC 101.257, Relator Min. Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, 06.04.2010);

“Vigora no Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da livre convicção. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal – emprego de arma de fogo – prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). Demais precedentes: STF - RHC: 113771 DF, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/03/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-066 DIVULG 10-04-2013 PUBLIC 11-04-2013); Precedentes: Rel. Ministro AYRES BRITTO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC 98792/SP, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011.

A doutrina do tema também assenta, no mesmo sentido:

“(…) a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida” (in Nucci, Guilherme de Souza – Código Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª Edição, p. 691).

O concurso de pessoas foi sobejamente demonstrado pelos relatos das vítimas, já que foram precisas em dizer que ao menos três pessoas estiveram no interior da residência e ao menos uma outra (do sexo feminino) aguardava na parte externa. Ainda que não identificados os coautores, “Aplica-se o § 2º, inciso II, ainda que o co-autor não tenha sido identificado, desde que certa a sua existência” (TJDF, Ap. 13.093, DJU 22.9.93, p. 39110, in RBCCr 4/177).

A restrição da liberdade das vítimas foi comprovada, já que os fatos ocorreram entre 30 e 60 minutos com as vítimas amarradas com fita crepe ou durex e fios, com a anotação do parâmetro de que o segundo tempo de um jogo da seleção brasileira se desenvolvia, daí porque as vítimas puderam atestar esse amplo decurso de prazo, tudo isso ultrapassando a normalidade de simples subtração, ficando caracterizada a majorante prevista no § 2º, inciso V, do artigo 157, do Código Penal.

Oportuno registrar o seguinte aresto sobre o tempo de restrição da liberdade ensejador da causa de aumento:

ROUBO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente.2. No caso dos autos, as instâncias de origem consignaram que após a subtração do veículo da vítima, os agentes a mantiveram em seu poder sob constante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, privando-a de sua liberdade por período significativo de tempo, suficiente

para a incidência da causa de aumento em questão.3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do célere do remédio constitucional. Precedente.4. Habeas corpus não conhecido.(HC 408.742/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/09/2017).

Em dois aspectos não tem razão a tese acusatória. O primeiro é o que se refere quanto ao concurso formal pretendido, pois para hipóteses como a presente - em que o roubo ocorre em residência - o crime é único, na medida em que os autores não têm como avaliar o número de vítimas passíveis de subtração. Nesse sentido: "O roubo perpetrado sobre bens de família não autoriza a condenação do agente por concurso formal de infrações, ainda que parte da res furtiva pertença a um membro particular, posto que único vem a ser o patrimônio atingido" (RT 720/484).

Por fim, não vinga ainda a tese acusatória, que acolho os argumentos feitos pela defesa de Eduardo Dias Luis, concernente à fragilidade de prova em relação a esse acusado.

É certo que Eduardo foi reconhecido por fotografia na fase policial, mas esse reconhecimento se deu por apenas uma das vítimas: somente Marília trouxe a referência de que Eduardo teria atuado no roubo. Não se perde de vista que Marília foi quem mais teve contato com os assaltantes, mas apenas ela teve condições de apontar Eduardo envolvido no assalto.

Como se tratou de reconhecimento fotográfico e Eduardo tratou, na fase policial, dar os devidos esclarecimentos, embora possa transparecer ter ocorrido a coatuação de Eduardo, não se tem a certeza necessária exigida para a condenação.

O desfecho é distinto em relação a Marcos, já que ele foi reconhecido por três ofendidos, conforme se vê a págs. 32, 43 e 46 por Marília, José e Jorge.

Marília foi muito precisa em descrever como se deu a ida ao distrito policial quando da investigação dos fatos. Ela passou a fornecer características físicas dos assaltantes e, de acordo com as características descritas por Marília, o policial pôde montar fisionomias e puxar no álbum pessoas que se assemelhavam à descrição feita por Marília.

Evidentemente outras pessoas com características distintas daquela que foi reconhecida também foram apresentadas, mas apenas Marcos foi reconhecido por Marília, por José Juvenal e por Jorge, além das referências nas declarações prestadas por Adalgisa e Neide.

O fato é que em relação a Marcos, que já usou aparelho dentário, não se recordando se na época desses fatos ainda usava, mas esse sendo mais um dos elementos de que existe a certeza necessária da autoria atribuída a Marcos para esse fato.

A respeito de suposta mácula no reconhecimento na fase policial, impõe-se observar que o procedimento estabelecido no artigo 226, do Código de Processo Penal traduz recomendações, e não exigência absoluta, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA.

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes.

[...]

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016)

"RECONHECIMENTO PESSOAL - Cumprimento dos requisitos do art. 226, em Juízo - Desnecessidade: - Inteligência: art. 226 do Código de Processo Penal. Dispensável o cumprimento do art. 226 do CPP no curso da instrução criminal, notadamente quanto à colocação dos acusados ao lado de outras pessoas, posto que a Lei impõe tal cautela apenas quando isso seja possível." (Apelação n. 912.795/1, 1ª Câmara, Relator:

Pires Neto, RJDTACRIM 26/180).

Os reconhecimentos fotográfico ou pessoal não são o único meio de prova para a elucidação do delito em tela. Como é sabido, vigora no ordenamento jurídico o sistema da livre apreciação de provas, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, não sujeito a uma verdade legal pré-estabelecida, tal como ocorria no antigo sistema da verdade legal e das provas tarifadas, que eram submetidas a critérios de hierarquia de valoração.

Sobre o tema, merece menção os judiciosos dizeres de Eugenio Pacelli:

"Por tal sistema, o juiz é livre na formação de seu convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, podendo optar livremente por aquela que lhe parecer mais convincente. Um único testemunho, por exemplo, poderá ser levado em consideração pelo juiz, ainda que em sentido contrário, a dois ou mais testemunhos, desde que em consonância com outras provas. A liberdade quanto ao convencimento não dispensa, porém, a fundamentação, ou a sua explicitação. É dizer: embora livre para formar o seu convencimento, o juiz deverá declinar as razões que o levaram a optar por tal ou qual prova, fazendo-o com base em argumentação racional, para que as partes, eventualmente insatisfeitas, possam confrontar a decisão nas mesmas bases argumentativas". (Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 291).

Destarte, remanesce hígida a imputação que recai tão somente sobre o acusado Marcos, cuja conduta subsume-se à figura típica normativa do roubo circunstanciado com restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma antes prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, revogado pela Lei 13.654/2018, bem como pelo concurso de pessoas, afastado o concurso formal, pelas razões acima delineadas.

Passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável a conduta social, revelada desajustada do esperado do homem médio, porque o crime ocorreu durante saída temporária no cumprimento de pena em regime semiaberto, além disso está ele inserto no cenário de cometimento de dois crimes de roubo com trânsito em julgado posterior ao que aqui é desvendado (autos nº 0035530-17.2014.8.26.0506, 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, págs. 231/232 e autos nº 0035631-54.2014.8.26.0506, 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 232), o que autoriza a exasperação da pena-base conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (vide AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020); por essa circunstância desfavorável, será fixada a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de vinte dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstanciais legais, verificam-se três reincidências (autos nº 0010288-60.2010.8.26.0453, 2ª Vara de Pirajuí, págs. 230/231; autos nº 0000681-87.2012.8.26.0506, 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 231; e autos nº 0045338-22.2009.8.26.0506, 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 233); cumpre majorar a pena em oito meses de reclusão e doze dias-multa para cada reincidência, resultando acréscimo em conjunto de dois anos de reclusão e trinta e seis dias-multa; perfaz-se o subtotal de sete anos e cinquenta e seis dias-multa.

III. Comprovadas três causas especiais de aumento, as previstas nos incisos I, II, e V, todos do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, justifica-se majoração da pena na fração de dois quintos, consignando-se inexistência de ofensa ao verbete nº 443, Superior Tribunal de Justiça, pela gravidade concreta do uso de duas armas de fogo, restrição da liberdade de cinco pessoas (dois casais de idade mais avançada) e ainda a coatuação de pessoas externas ao interior da residência. Ausente causa de diminuição, torno definitivo o quantum da pena em nove anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e pagamento de setenta e oito dias-multa;

IV. Quanto ao regime prisional, considerando o montante da pena superior a oito anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis anotadas no item "I", as reincidências anotadas no item "II", assim justificando a exigência estabelecida pelo verbete nº 719, súmula do Supremo Tribunal Federal, será o da modalidade fechado, adequado aos critérios de prevenção e repressão ao crime em julgamento e, ademais, trata-se de roubo triplamente majorado. Aplicáveis à espécie, vale citar:

“Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa” (JTJ 186/286); E ainda: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189), ambas apud apud, “Código de Processo Penal Interpretado”, MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

E ainda:

“A gravidade do delito de roubo biqualeficado é somente compatível com a imposição do regime fechado, máxime se o réu é reincidente em crime doloso, o que revela periculosidade evidente e personalidade voltada para a prática criminosa” (grifei) (RJDTACRIM 30/254-5). E: “Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional para o início de cumprimento de pena é o único compatível com a gravidade do delito” (RJDTACRIM 27/107). No mesmo sentido, TACRSP: RJDTACRIM 27/165 e 197, 32/313-4.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência, condeno MARCOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, à pena de nove anos, nove meses e dezoito dias de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de setenta e oito dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal; outrossim, absolvo EDUARDO DIAS LUIS da imputação que lhe foi atribuída, e assim o faço com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado Marcos Antonio arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O acusado permaneceu solto no decorrer da instrução, motivo pelo qual faculto o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de execução e comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e às vítimas (Provimento do C.S.M. nº 506).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA